

1506236-20.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069601/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 23569280 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2069601 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON DE ALMEIDA FIGUEREDO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506236-20.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506236-20.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069601/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 23569280 - 50º

D.P. ITAIM PAULISTA, 2069601 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALYSSON DE ALMEIDA FIGUEREDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ALYSSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 180 do Código Penal, bem como no "caput" do artigo 33 e inciso III do artigo 40, ambos da Lei 11.343/06.

Consta na exordial que, entre os dias 3 de junho de 2017 e 13 de março de 2022, em local não especificado desta cidade, o réu teria recebido e adquirido, em proveito próprio, um telefone celular de C.B.O.M.L., que sabia ser produto de crime. Consta, ainda, que em 13 de março de 2022, por volta das 12h, na Rua Lourenço da Rocha Pita, próximo ao numeral 49, Itaim Paulista, nesta cidade, próximo à Escola Municipal de Educação Infantil Ovídio Decroly (270m), ao Colégio Visão Criativa (600m) e à Escola Estadual Professor Renato Dias de Araújo (450m), o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 115 porções de “maconha” e dezoito porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 102/104), providência ratificada a fls. 127/128. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 139), ofertou resposta à acusação (fls. 107/112). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A douta defesa, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição, subsidiariamente reclamando, no que toca à receptação, a desclassificação para a modalidade culposa, bem como, quanto ao tráfico de drogas, o afastamento da causa de aumento de pena apontada na denúncia, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários, inclusive no que tange à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares André e Allan disseram que patrulhavam quando avistaram o réu parado perto de uma escola. Segundo Allan o local é conhecido pelo comércio de drogas. O acusado, tendo notado a presença da polícia, correu. Posteriormente as testemunhas lograram apreender em seu poder, numa sacola que estava em sua cueca, mais de cem porções de “maconha” e mais de dezoito de cocaína. Além disso, nas vestes do réu, os policiais apreenderam, em notas trocadas, cento e cinquenta reais. Disseram que o acusado admitiu ali estar vendendo drogas. Em poder dele, ainda, localizaram o telefone produto de crime apreendido nos autos. Na ocasião, o réu disse que era seu o aparelho, mas não forneceu informações sobre onde havia adquirido o aparelho. André mencionou que no dia dos fatos havia movimento de crianças na escola em razão de atividades que descreveu, razão pela qual não há se cogitar do afastamento da causa de aumento de pena, cuja “ratio” é a proteção máxima da criança e do adolescente contra criminosos como o aqui punido, que vendendo substâncias viciantes podem levar pessoa com personalidade ainda em formação à ruína. Interrogado em juízo Allysson confessou a prática da venda de entorpecentes no local dos fatos, que, segundo ele, não fica próximo a escola. Disse que possuía na ocasião cento e quinze porções de “maconha” e dezoito de cocaína. Que era “gordão” quem trazia as drogas para ser vendidas. Que ganhava um real a cada porção de “maconha” comercializada e dois reais por cada porção de cocaína vendida. Disse que era aquele seu primeiro dia vendendo drogas. Quanto ao telefone disse tê-lo comprado, em janeiro ou fevereiro do ano em curso, de Gustavo, que morava perto de sua casa, por trezentos reais. Negou saber que se tratava de produto de crime. Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, esta que se depreende, no que atine à receptação, do boletim de ocorrência acostado a fls. 37/38 e, quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes, do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida, como asseverado, demonstrou a veracidade da narrativa constante da denúncia. Ademais, a fls. 99 há documento comprobatório da proximidade de estabelecimentos de ensino com o local da prática da traficância de drogas. O fato foi comprovado também pelas testemunhas, que referiram ter avistado o réu, antes da tentativa de fuga, bem perto da escola. No que toca à receptação incumbia à defesa comprovar a versão do réu, de que adquirira o aparelho de boa-fé de um homem chamado Gustavo, que reside perto de sua casa. Tal pessoa não foi arrolada pela defesa. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, quanto à receptação, fixa-se a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-

multa no piso mínimo unitário legal. O delito de receptação tem data de ocorrência apontada na denúncia a partir de junho de 2017, razão pela qual, nesse ponto, é de se reconhecer a menoridade do acusado. Entretanto, tal circunstância não serve à atenuação das sanções em razão da Súmula nº 231, do Colendo STJ. No que toca ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimentos de ensino, atenta às balizas legais do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59, do CP, arbitro a pena-base em 5 anos, 10 meses de reclusão e 586 dias-multa. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e trinta e três porções de entorpecentes, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em virtude da confissão atenuam-se as reprimendas: 4 anos, 7 meses de reclusão e 489 dias-multa. O delito foi cometido nas proximidades de estabelecimentos estudantis, razão pela qual é de rigor, nos termos do inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, a exasperação das sanções em um sexto: 5 anos, 4 meses de reclusão e 570 dias-multa. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 5 meses de reclusão e 475 dias-multa. As penas deverão ser somadas na forma do art. 69, do CP. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90, bem como em razão do que prevê o §3º, do art. 33, do CP em face das nefastas consequências desta espécie de delito. O comércio de drogas incita a violência desenfreada que acomete este país estando muitas vezes na raiz de crimes graves como roubo e latrocínio. Tratar o traficante de drogas com benevolência representa retrocesso social e desprezo pela terapêutica preconizada pela LEP. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de ALYSSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO, qualificado nos autos, às penas de: a) 1 ano de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 180 do CP; b) 4 anos, 5 meses de reclusão e 475 dias-multa no piso mínimo unitário legal, pela prática do delito previsto no "caput" do art. 33 c.c. o inciso III, do art. 40, ambos da Lei 11.343/06. Somem-se as sanções. O regime inicial de expiação da sanção corporal é o FECHADO. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Declaro o perdimento do dinheiro apreendido em favor do FUNAD. Autorizo a incineração dos entorpecentes. Oficie-se a D. Autoridade Policial. Publicada, em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se, e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA